



Nr. 662 Kabinettsitzung vom 5. Februar 1932, 17.30 Uhr

R 43 I/1454, Bl. 81–90

Anwesend: Brüning, Dietrich, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Schätzel, Treviranus, Schiele, Schlange; StS Pünder, Meissner, v. Bülow, Zweigert; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Zarden (P. 1, 5), Reichardt (P. 3); MinR Jacobsen (P. 3), Seidel (P. 2, 3), Müller (P. 2), Ronde (P. 3), Wölz (P. 4), Beisiegel (P. 4); Kritzinger (P. 1), Feßler; ORegR Durst (P. 3), Erbe (P. 1), Heilmann (P. 4), Heinrich; RbkVPräs. Dreyse; PrMinR Mussehl; Protokoll: MinR Wienstein (P. 1), Vogels (P. 3–5), RegR Krebs (P. 2, 6).

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

1. Vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern.
2. Zollerhöhung für Holz und Holzwaren.
3. Entwurf eines Reichsstädtebaugesetzes.
4. Beschäftigung von Wohlfahrtserwerbslosen durch die Reichspost.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Änderung der Gebäudeentschuldungssteuer.
6. Osthilfe (Verordnung zur beschleunigten Durchführung der landwirtschaftlichen Entschuldung im Osthilfegebiet – Entschuldungsverordnung).

1. Vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern.

In Abwesenheit des Reichskanzlers, der später erschien, eröffnete und leitete der *Reichswehrminister* zunächst die Sitzung.

Staatssekretär Zweigert trug den Sachverhalt vor¹. Er wies u. a. darauf hin, daß am Freitag, dem 12. Februar, der Rechtsausschuß des Reichstags sich abermals mit der Frage der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung zwischen den deutschen Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern sowie den standesherrlichen Familien beschäftigen werde. Die Reichsregierung werde sich

¹ Zum Problem der Abfindung der bis 1918 regierenden dt. Fürstenhäuser, das seit 1926 die Innenpolitik immer wieder beschäftigte, vgl. diese Edition, Die Kabinette Luther I/II, Einleitung S. LXIII ff.

insbesondere darüber schlüssig werden müssen, ob und wie sie zu dem Antrage Dr. Breitscheid und Gen. Nr. 1189 der Drucksachen des Reichstags² Stellung nehmen wolle.

Es tauche vor allem die Frage auf, ob der Antrag, die Länder zu ermächtigen, die Renten an die Angehörigen der ehemaligen Fürstenhäuser oder der standesherrlichen Familien herabzusetzen, verfassungsändernder Natur sei. Das Reichsministerium des Innern habe diese Frage noch nicht abschließend geprüft, neige aber dazu, den Antrag für verfassungsändernd zu halten³. Der *Reichsminister der Justiz* machte ergänzende Ausführungen. Er gab der Auffassung Ausdruck, daß die Reichsregierung zu dem Antrage Dr. Breitscheid und Gen. jetzt noch nicht abschließend Stellung nehmen könne, weil noch nicht sämtliche Länder das erforderliche Material übersandt hätten.

Was die politische Lage anlange, so sei zu beachten, daß die Rechte einer Herabsetzung der Renten durchaus ablehnend gegenüberstehe.

Für Preußen sei der Welfenfonds von besonderer Bedeutung. Auf Betreiben der SPD wolle Preußen diesen Fonds abwerten.

Auch er halte den Antrag Nr. 1189 Dr. Breitscheid und Gen. für verfassungsändernd.

Das *Reichskabinett* stimmte der Stellungnahme des Reichsministers des Innern und des Reichsministers der Justiz über den verfassungsändernden Charakter des Antrags Dr. Breitscheid und Gen. Nr. 1189 der Drucksachen des Reichstags zu. Es trat ferner der Auffassung des Reichsministers der Justiz bei, daß das Problem, ob laufende Leistungen unter dem Gesichtspunkt der Deflation allgemein zu kürzen seien, wegen seiner außerordentlichen Tragweite im Rahmen der gegenwärtigen Aktion von der Reichsregierung nicht zur Erörterung zu stellen sei.

Die Stellungnahme zu dem sozialdemokratischen Eventualantrag, Nr. 19 der Drucksache des Rechtsausschusses des Reichstags, insbesondere zur Frage seiner Verfassungsmäßigkeit, bleibt vorbehalten. Zunächst soll geklärt werden, ob, inwieweit und mit welcher Begründung die Länder ein Bedürfnis für die in diesem Antrag vorgesehene Regelung bejahen.

Zu dem Antrag Nr. 17 des Rechtsausschusses des Reichstages (Welfenfonds)⁴ soll zunächst der Verlauf der Ausschlußberatungen abgewartet werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, der Vorlage zuzustimmen.

2. Zollerhöhung für Holz und Holzwaren.

[...] ⁵

3. Entwurf eines Reichsstädtebaugesetzes.

Der *Reichsarbeitsminister* nahm Bezug auf die den Reichsministern zugegangene Kabinettsvorlage vom 3. Februar 1932⁶ [...] und schlug vor, zu beschließen, daß die Reichsregierung zu Beginn der

² Der Antrag der SPD-Fraktion vom 13.10.31, die Landesregg. zu ermächtigen, alle Leistungen aus Verträgen oder Urteilen an ehemalige Fürsten und Mitglieder der standesherrlichen Familien sofort einzustellen und die Auseinandersetzungen mit den ehemaligen Fürstenhäusern neu zu regeln, befindet sich als Drucks. Nr. 1189 im RT-Bd. 451.

³ Eine vorläufige Meinungsäußerung hatten RIM und RJM in einem gemeinsamen Schreiben vom 2.12.31 abgegeben; dem Schreiben beigelegt war der Entw. eines Rundschreibens an die Landesregg. mit der Bitte um Stellungnahme zu dem SPD-Antrag. RIM und RJM waren der Auffassung, daß der Antrag in Länderrechte eingreife und deshalb verfassungswidrig sei und die Forderung nach Aufhebung bestehender Verträge den Art. 153 RV (Enteignung) berühre (R 43 I/2209, Bl. 148–150). Am 2.1.32 hatte der RIM berichtet, daß der Antrag in der vorgelegten Fassung im RT-Plenum keine Aussicht auf Annahme habe. Beigelegt war eine Übersicht über die vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Ländern und den ehemals regierenden Fürsten und ein Gutachten des RIM, das die Verfassungsmäßigkeit des Antrags bestritt (R 43 I/2209, Bl. 152–159).

⁴ Siehe Dok. Nr. 679, Anm. 13.

⁵ Vgl. die Vo. über Zolländerungen vom 5.2.32 (RGBl. I, S. 64).

⁶ Die Vorlage eines ReichsstädtebauGes. entsprach der Forderung des § 155 Abs. 1 RV und war vom RT in zwei Entschlüssen 1926 und 1929 verlangt worden. Der RArbM hatte den ReferentenEntw. von 1931 der Rkei mit seinem Schreiben vom 3.2.32 vorgelegt, in dem er das in der Kabinettsitzung vorgetragene Vorgehen der RReg. vorgeschlagen hatte (R 43 I/2352, Bl. 203–214).

weiteren Verhandlung im Reichstag die Erklärung abgibt, daß sie im Hinblick auf den Gegenstand im Hinblick auf die Stellung der Länder weitere Vorarbeiten für unerläßlich hält und sie vor deren Abschluß nicht in der Lage ist, eine Stellung zu den Anträgen⁷ einzunehmen, vielmehr den Ausschuß bittet, die Verhandlungen bis zum Abschluß der erforderlichen Vorarbeiten auszusetzen. Diesem Vorschlag stimmte das *Reichskabinett* ohne besondere Aussprache zu⁸.

4. Beschäftigung von Wohlfahrtserwerbslosen durch die Reichspost.

Der *Reichspostminister* nahm Bezug auf seine Ausführungen zum gleichen Beratungsgegenstand in der Kabinettsitzung vom 23. Dezember 1931 und wiederholte, daß der Deutsche Städtetag auf Anregung des Reichspostministeriums seinen Mitgliedstädten empfehlen solle, der Deutschen Reichspost für jeden Wohlfahrtserwerbslosen, der zur Ausführung gewisser durch postfremde Arbeiter herzustellende Arbeiten eingestellt werde, einen Zuschuß bis zu 2 RM je Tagewerk zu gewähren⁹. Er führte weiter aus, daß das Reichspostministerium aufgrund der anschließenden Aussprache zur Sache in der Kabinettsitzung vom 23. Dezember das grundsätzliche Einverständnis des Reichskabinetts mit dem Vorhaben angenommen habe. Nachträglich habe aber der Reichsarbeits- und Reichswirtschaftsminister Bedenken geäußert, so daß die erneute Kabinettsitzung notwendig geworden sei¹⁰.

Der Reichsarbeitsminister habe anfänglich geltend gemacht, daß er Bedenken grundsätzlicher Art gegen das in Frage kommende System habe. Die Gemeinden versuchten nämlich in immer größerem Umfange ihre Lasten für Wohlfahrtserwerbslose dadurch auf die Versicherung abzuwälzen, daß sie Unternehmen, die Wohlfahrtserwerbslose beschäftigen solange Zuschüsse gegen, oder selbst Wohlfahrtserwerbslose gerade solange beschäftigen, bis die Anwartschaft auf versicherungsmäßige Unterstützung wieder erworben ist¹¹. Diese Bedenken seien in einer Chefbesprechung ausgeräumt worden.

Der *Reichsarbeitsminister* bestätigte die Richtigkeit dieser Ausführungen. Er erklärte, daß mit der Post inzwischen zuverlässige Kautelen gegen die Verlagerung der Erwerbslosenfürsorgelasten auf die Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung vereinbart seien¹². Vom Standpunkt des Arbeitsministeriums aus könne er seine Bedenken gegen den Plan der Reichspost daher fallen lassen. Bemerken müsse er jedoch, daß er sich von den Absichten der Reichspost keinen allzu großen Erfolg auf dem Gebiet der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit versprechen könne. Er erwähnte den im Schreiben des Reichverbandes der Deutschen Industrie vom 2. Februar 1932 [...] mitgeteilten Fall der Überweisung von Wohlfahrtsmitteln durch die Stadt Breslau an die Schuhfabrik Langermann-Dorndorf und fügte hinzu, daß dieser Fall dazu geführt habe, daß Schuhfabriken in der Pfalz

⁷ Die SPD-Fraktion hatte am 4.12.30 mit der RT-Drucksache Nr. 438 den Entw. eines WohnheimstättenGes. vorgelegt (RT-Bd. 449), ebenso hatte der ChrSVD am 13.3.31 einen entsprechenden Entw. vorgelegt (RT-Bd. 450, Drucks. Nr. 911).

⁸ Nach einem Vermerk des MinR Vogels vom 15.2.32 hatte der RT-Wehrausschuß mit den Stimmen der SPD und des ChrSVD für die Fortsetzung der 2. Lesung des ReichsstädtebauGes. gestimmt, zugleich aber beschlossen, den Abschluß der 2. Lesung auf Ende Mai 1932 zu vertagen, um der RReg, bis dahin die Gelegenheit zu Verhandlungen mit den Ländern zu geben (R 43 I/2352, Bl. 245). Vgl. Dok. Nr. 614, P. 3.

⁹ Der RWiM hatte mit Schreiben vom 7.1.32 an den RArbM bestritten, daß überhaupt ein Kabinettsbeschluß gefaßt worden war und es im übrigen für unmöglich gehalten, Mißbräuche auszuschließen. „Auf die zur Genüge erörterten Gründe, die mich zur Ablehnung von Lohnzuschüssen in der Privatwirtschaft veranlassen, will ich heute nicht eingehen. Wenn aber die Reichspost, die auch ein Wirtschaftsunternehmen ist, gegen wichtige wirtschaftliche Grundsätze verstößt, so liegt es nur zu nahe, daß sich auf dieses Vorbild eines Reichsunternehmens sehr bald die Privatwirtschaft berufen wird“ (R 43 I/2042, Bl. 130–131, Zitat, Bl. 130). Mit Schreiben vom 20.1.32 hatte der RPM eine erneute Beratung gefordert (R 43 I/2042, Bl. 146–149).

¹¹ Diesen Satz hatte der RArbM mit Schreiben vom 19.1.32 in das Kabinettsprotokoll vom 23.12.31 (Dok. Nr. 614, P. 3) nachträglich einfügen lassen wollen (R 43 I/2042, Bl. 143–144).

¹² Der RArbM hatte dem StSRkei in einem Schreiben vom 18.1.32 den einstimmigen Beschluß der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter im Vorstand der RAfAuA gegen den Plan des RPM mitgeteilt (R 43 I/2042, Bl. 145). Vgl. auch das Schreiben des RArbM vom 12.1.32, a.a.O., Bl. 139–141.

stillgelegt seien und daß die Fabrikation nach Breslau verlegt worden sei¹³. Im ganzen gesehen sei daher eine Verminderung der Erwerbslosigkeit nicht erreicht worden.

Für den Reichswirtschaftsminister erklärte *Staatssekretär Dr. Trendelenburg*, daß er schwere grundsätzliche Bedenken gegen den Plan der Reichspost habe. Er führte aus, daß es unmöglich sei, eine Form zu finden, durch die Mißbräuche ausgeschlossen würden. Vor allem aber halte er die Lohnsubvention für Arbeiten der Reichspost wegen der unausbleiblichen Konsequenzen in der Privatwirtschaft für sehr bedenklich.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß der Beratungsgegenstand auf Antrag des Reichspostministeriums nur deshalb auf die Tagesordnung gesetzt worden sei, weil angenommen würde, daß die hauptbeteiligten Ressorts sich zur Sache ohne weiteres einigen würden. Nachdem die bisherige Aussprache aber ergeben habe, daß eine schnelle Einigung nicht möglich sei, müsse der Gegenstand von der Tagesordnung abgesetzt werden mit Rücksicht auf die Dringlichkeit der Erledigung der übrigen Beratungsgegenstände¹⁴.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Änderung der Gebäudeentschuldungssteuer.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den wesentlichen Inhalt der in der Sitzung zur Verteilung gelangenden Vorlage vom 4. Februar 1932 [...] ¹⁵ vor. Er erklärte, daß es sich bei der Vorlage in der Hauptsache um zwei Dinge handele:

1. schlage er vor, die Frist, in welcher Zahlung des dreifachen Jahresbetrages des Hauszinssteueraufkommens zur Abfindung genügt, bis zum 30. September 1932 zu verlängern (bisher 31. 3.). Ab 1. Oktober sei dann zur Ablösung die 3½fache Jahressteuersumme aufzubringen. Als weitere Erleichterung sei vorgesehen, daß bei der Zahlung des Abfindungsbetrages die für die Zeit vom 1. April bis zum 30. September erhobenen Hauszinssteuerbeträge zur Hälfte anzurechnen sind,
2. schlage er vor, die Beteiligung des Privatpublikums an den Ablösungshypotheken zuzulassen. Während bisher der Grundbesitzer die zur Aufbringung des Abfindungsbetrages in den meisten Fällen wohl nötige Hypothek nur bei den offiziellen Instituten des Hypothekenmarktes aufnehmen durfte, sollen jetzt die Ablösungshypotheken für jeden beliebigen Privatgläubiger eingetragen werden können. Mit diesen beiden Vorschlägen komme er den Forderungen des Hausbesitzes¹⁶, die bei Gelegenheit der Beratung der Durchführungsverordnung im Reichsrat erhoben worden seien, weitgehend entgegen. Da es sich um materielle Änderungen der Notverordnung vom 8. 12. handele¹⁷, sei die Verwirklichung der Vorschläge nur durch eine neue Notverordnung möglich.

Ministerialdirektor Dr. Zarden erläuterte sodann die Einzelheiten des Entwurfs der vorgenannten neuen Notverordnung. Dieser *Entwurf* wurde nach kurzer Aussprache vom *Reichskabinett gebilligt*¹⁸.

¹³ Schreiben des RdI vom 2.2.32 in R 43 I/2042, Bl. 192–193; der RdI hatte hierbei betont: „Wir haben bisher Anträge der uns angeschlossenen Kreise auf Gewährung von Zuschüssen bei einer Beschäftigung von Wohlfahrtserwerbslosen stets ablehnend beschieden und glauben, hierin in Übereinstimmung mit den Absichten der Reichsregierung gehandelt zu haben. Die Aufrechterhaltung dieses Standpunktes würde uns aber zum mindesten außerordentlich erschwert sein, wenn der Beschluß der Stadt Breslau oder die Verhandlungen, die die Reichspost in ähnlicher Weise führt, verwirklicht werden sollten“ (a.a.O., Bl. 193).

¹⁴ Mit Schreiben vom 12.2.32 verzichtete der RPM auf die weitere Verfolgung der Angelegenheit und behielt sich eine geeignete Regelung im Einzelfall vor (R 43 I/2042, Bl. 221). Am 9.3.32 wandte sich der Präs. des Dt. Städtetages Mulert an StS Pünder und bat um Erörterung der Vereinbarung mit der RP im Kabinett; MinR Vogels wies in seinem Vermerk vom 14.3.32 auf den Verzicht des RPM hin (R 43 I/2042, Bl. 307–308).

¹⁵ Vorlage des NotVo.Entw. mit Anschreiben des RFM vom 4.2.32 in R 43 I/2352, Bl. 215–219.

¹⁶ Vgl. das Schreiben des Zentralverbands Dt. Haus- und Grundbesitzervereine vom 27.1.32 an den RK, in Durchschrift in R 43 I/2352, Bl. 194–201.

¹⁷ Vierte NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens vom 8.12.31, Zweiter Teil, Kapitel I (RGBl. I, S. 699, hier S. 706). Vgl. auch Dok. Nr. 582, P. 4 und Dok. Nr. 589.

¹⁸ NotVo. zur Änderung der Vorschriften über die Ablösung der Gebäudeentschuldungssteuer vom 6.2.32, RGBl. I, S. 60. Zur Ergänzung siehe Dok. Nr. 697, P. 7.

6. Osthilfe (Verordnung zur beschleunigten Durchführung der landwirtschaftlichen Entschuldung im Osthilfegebiet – Entschuldungsverordnung).

Der *Reichskommissar für die Osthilfe* machte Mitteilung von dem Verlauf der weiteren Verhandlungen über die Angelegenheit mit den an der Finanzierung beteiligten Stellen seit der ersten Beratung des Entschuldungsplanes in der Kabinettsitzung vom 21. Januar d. Js.¹⁹ Er trug das Ergebnis vor, wie es in der neuen Kabinettsvorlage zu der Angelegenheit vom 4. Februar [...] niedergelegt ist (Vgl. Anlage 7). Er erläuterte die wesentlichen Abweichungen des neuen Entwurfs von dem ersten Entwurf, der der Beratung vom 21. Februar zugrunde gelegen hatte.

Er erklärte, das Projekt sei in der Hauptsache insofern beschränkt worden, als statt anfänglich für 800 nach dem jetzigen Entwurf nur für 500 Millionen RM Schuldverschreibungen der Rentenbank als Ablösungsscheine ausgegeben werden sollten. Dieser Betrag würde zur Durchführung der Entschuldung ausreichen²⁰.

Von der Erhebung einer einprozentigen Umlage von Rentenbankzinsen in den durch die Vorlage bedachten Gebieten solle abgesehen werden. Dafür sei vorgesehen, die Annuitäten mehr hinauszuziehen²¹.

Den § 2 des neuen Entwurfs ziehe er aufgrund seiner letzten Verhandlungen mit der Reichsbank zurück²². Die Inanspruchnahme der Industriebank für 30 Millionen unter Bürgschaft des Reichsministers der Finanzen scheine nicht zweckmäßig. Der Betrag sei ihm von anderer Seite sicher in Aussicht gestellt worden. Das brauche in dem Wortlaut der Verordnung nicht zum Ausdruck zu kommen. Der § 2 könne einfach wegfallen. Meinungsverschiedenheiten mit der Industriebank würden daraus nicht entstehen.

Der *Reichskanzler* äußerte Bedenken, daß ohne die im § 2 des Entwurfs vorgesehenen 30 Millionen die zur Finanzierung vorgesehenen Mittel nicht ausreichen würden.

Reichsbankvizepräsident Dreyse teilte daraufhin mit, die Reichsbank werde mit der Rentenbank die 30 Millionen beschaffen. Eine Regelung im Sinne des § 2 des Entwurfs halte auch die Reichsbank für unerwünscht.

Sodann wurden zu dem § 9 des Entwurfs Bedenken von verschiedenen Seiten vorgebracht²³.

Der *Reichsminister der Finanzen* meinte, das Kreditwesen sei in Deutschland jetzt bereits zu unübersichtlich und vor allem dadurch erschwert, daß Personalkreditnehmer ihre Kredite gleichzeitig bei verschiedenen Instituten nähmen. Die daraus sich ergebenden Schwierigkeiten würden durch die Regelung des § 9 vermehrt, wenn die Industriebank jetzt noch zum Personalkreditinstitut gemacht werde.

¹⁹ Vgl. Dok. Nr. 640, P. 2.

²⁰ Die Vorlage vom RM Schlange befindet sich in R 43 I/1812, Bl. 85–103. In seinem Anschreiben hatte Schlange ausgeführt, daß die Rbk vorgeschlagen hatte, die Finanzierung durch die Industrie-Obligationenbank auf der bestehenden gesetzlichen Grundlage vorzunehmen. Die Rbk hatte weiter vorgeschlagen, daß 100 Mio. RM Obligationen weniger ausgegeben werden sollten, statt dessen wollte die Rbk 100 Mio. RM Bargeld gegen einen Finanzwechsel gewähren. Der Wechsel sollte zunächst zu je 50 Mio. RM von der Rentenbank-Kreditanstalt und der Preußenkasse ausgestellt werden, aber beide Institute sahen sich dazu nicht in der Lage. Daher sei dem OsthilfeKom. nichts anderes übrig geblieben, als den ursprünglichen Finanzierungsplan wieder aufzunehmen. Er hatte daher einen neuen § 2 in den VoEntw. eingefügt, wonach die Industrie-Obligationenbank zur Erhöhung der Barmittel aus ihrem eigenen Vermögen 30 Mio. RM zur Verfügung stellen sollte. Neu im VoEntw. war auch der Wegfall der ursprünglich vorgesehenen Wiedererhebung der Rentenbankzinsen in Höhe von 1%. Die Ausfallrücklage für die Entschuldungshypotheken sollte nun aus den Annuitäten der Hypotheken (siehe Dok. Nr. 624, Anm. 11) gebildet werden (Anschreiben Schlanges vom 4.2.32 in R 43 I/1812, Bl. 88–91).

²¹ § 1 des VoEntw. (R 43 I/1812, Bl. 88–103, hier Bl. 91).

²² Gegen die Bestimmung des § 2, daß die Bank für Industrie-Obligationen 30 Mio. RM Bargeld zur Verfügung stellen sollte, hatte Paul Silverberg durch seinen Privatsekretär Otto Meynen in einem Schreiben an ORegR Pukaß vom 5.2.32 Einspruch erheben lassen (R 43 I/1812, Bl. 105–107).

²³ Nach § 9 des Entw. sollte die Industrie-Obligationen-Bank Kredite „zur Förderung der landwirtschaftlichen Gütererzeugung und des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ gewähren (R 43 I/1812, Bl. 88–103, hier Bl. 97).

Reichsbankvizepräsident Dreyse erklärte, die Durchführung sei so gedacht gewesen, daß als Aussteller der Wechsel die jeweilige Bank des Betriebsinhabers fungieren solle. Indossant und Girant solle die Rentenbank sein.

Der *Reichskommissar für die Osthilfe* erklärte sich schließlich damit einverstanden, daß der § 9 des Entwurfs gestrichen werde, da die Bedenken dagegen vielfach geteilt wurden.

Der *Reichsarbeitsminister* führte darüber Klage, daß der Reichskommissar für die Osthilfe die Entschuldung in so weitgehendem Umfange betreibe, jedoch für das schon lange geplante Siedlungswerk noch nichts weiter getan habe²⁴. Bei Einführung der Vorstadtsiedlung sei ausdrücklich festgestellt worden, daß die übrige Siedlung nicht hinausgeschoben werden solle²⁵. Er halte diese Aufgabe für so wichtig, daß er der Entschuldungsvorlage nur zustimmen könne, falls auch die Aufgaben auf dem Siedlungsgebiet ausgeführt würden. Wenn aber jetzt für die Entschuldung so viel geschehen solle, befürchte er ernstlich, daß für die übrigen Aufgaben später keine Mittel mehr vorhanden sein würden. Seine Erwartungen bezüglich der allgemeinen politischen Entwicklung bestärkten ihn dabei. Falls in der Außenpolitik nicht bald Erfolge erzielt würden, würde die Ausfuhr weiter zurückgehen. Die Frage der Arbeitsbeschaffung werde immer dringlicher werden. Bei weiterem Rückgang der Wirtschaft würden aber die Mittel zur Arbeitsbeschaffung nicht mehr aufzubringen sein.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte diese Bedenken des Reichsarbeitsministers und meinte, daß man ohne umfangreiche Siedlung nicht durch den Sommer hindurchkommen könne. Daß die Reichsbank jetzt für eine einzige Aufgabe eine so offene Hand zeige, mache ihm deswegen Sorge. Die Reichsbank wolle insgesamt eine Hilfe für 300 Millionen RM leisten. Nach seinen Erfahrungen mit der Verordnung, betreffend das Sicherungsverfahren²⁶ und ferner der Verordnung zur Beschaffung von Düngemitteln²⁷ habe er zudem ernste Befürchtung, daß auch der neue Entschuldungsplan seinen Zweck nicht erreichen werde. Die Düngemittelbeschaffung mache bei der Durchführung große Schwierigkeiten. Außerdem seien durch die bisherigen Maßnahmen die ganzen Kreditverhältnisse in der Landwirtschaft erschüttert worden. Die Landwirtschaft in Baden stehe deshalb den bisherigen Maßnahmen sehr ablehnend gegenüber. Er müsse es daher als seine persönliche Aufgabe betrachten, weitere Schutzmaßnahmen wenigstens von dem Gebiet links der Elbe abzuwehren.

Es werde auch übersehen, daß die öffentliche Hand in der Wirtschaft soweit eingreife, daß Privateigentum und Privatwirtschaft gefährdet würden. Die Maßnahmen trieben zur Verstaatlichung im weitesten Umfange. Auf diesem Wege könne leicht bei einem Regimewechsel eine Bolschewisierung eintreten. Er sehe den Zwang, endlich die faulen Güter aufzuteilen, die nicht mehr zu halten wären. Was die Einzelheiten des Planes angehe, müsse er von seinen bei der ersten Beratung vorgebrachten Bedenken nochmals darauf hinweisen, daß die Rentenbank als letzte Reserve für kommende Notzeiten geopfert werde²⁸.

Nach der Etatslage sei der ganze Plan zu großzügig. Die Schwierigkeiten, im Jahre 1932 den Etat auszugleichen, seien derart außerordentlich, daß allen Ressorts unerhörte Opfer auferlegt werden müßten. Die Sparsamkeit müsse bis zum äußersten getrieben werden. Eine Großzügigkeit, wie sie das Kabinett bei der Verfügung über öffentliche Mittel bisher noch gezeigt habe, könne nicht so weiter gehen.

Die vorgesehen Mittel würden auch vergebens aufgewandt werden. Die Folge der Maßnahmen wäre, daß auch die gesunden Betriebe noch in Schwierigkeiten geraten würden, und zwar dadurch, daß diesen der Kredit zerstört werde.

²⁴ Vgl. auch die gleiche Kritik des RArbM in Dok. Nr. 644.

²⁵ Vgl. Dok. Nr. 479.

²⁶ Dok. Nr. 555, P. 1, Dok. Nr. 557, P. 2 und Dok. Nr. 558.

²⁷ Hierzu Dok. Nr. 641, P. 5.

²⁸ Vgl. Dok. Nr. 640, P. 2.

Für die Siedlung müsse der Reichskommissar für die Osthilfe baldigst eine Vorlage einbringen, sonst werde er selbst das übernehmen müssen.

Er wolle sich grundsätzlich einem Beschluß auf Annahme der Verordnung nicht entgegenstellen, lehnte aber eine Mitverantwortung ab und verlange, daß von weiteren Maßnahmen das Gebiet links der Elbe nicht berührt werde.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte, den Standpunkt des Reichskommissars für die Osthilfe zu teilen, daß eine möglichst schnelle globale Hilfe nötig sei. Die Grundlage der Rentenbankgrundschulden scheinen ihm als Lösung zweckmäßig. In der Landfrage sehe der Reichsminister der Finanzen zu große Schwierigkeiten. Das Siedlungswerk werde unschwer durchzuführen sein. Der *Reichsbankvizepräsident* erklärte, die Reichsbank sei jetzt nicht entgegenkommender in der Angelegenheit als zur Zeit der ersten Beratung. Für den Siedlungsplan werde die Reichsbank allerdings nicht eine ähnliche Geldhilfe leisten können.

Der *Reichskommissar für die Osthilfe* teilte zur Siedlungsfrage mit, die Feststellung des Reichsarbeitsministers sei richtig, daß zur Zeit kein Land für die Siedlung greifbar sei. Das liege daran, daß die in Frage kommenden Güter zur Zeit unter dem Sicherungsverfahren ständen. Dieser Zustand sei aber nur von kurzer Dauer. Er erklärte sich ausdrücklich bereit, schon in der nächsten Woche damit zu beginnen, mit dem Reichsminister der Finanzen und dem Reichsarbeitsminister einen Siedlungsplan aufzustellen²⁹. Die Kritik, daß die früheren Maßnahmen kreditstörend gewirkt hätten, sei theoretisch, aber praktisch nicht zutreffend. Ohne die betreffenden Maßnahmen sei eine Erntekrise sicher gewesen, deren Umfang weit unterschätzt werde. Die Lage sei so, daß die Landwirtschaft trotz der geleisteten Hilfen noch dauernd Schwierigkeiten habe. Vor allem könnten vielfach die Löhne nicht aufgebracht werden.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, die Ostfrage sei nur eine Teilfrage des ganzen Komplexes von notwendigen Aufgaben für das Jahr 1932. Solange er nicht sehe, was auf anderen Gebieten geschehen solle und vor allem wie die übrigen Aufgaben finanziert werden könnten, könne er der Vorlage unmöglich zustimmen. Für die Siedlungsfrage sei wesentlich nicht nur, wie das Land beschafft werden solle, sondern auch zu welchen Preisen.

Er schlage vor, daß über die Vorlage zusammen mit dem ganzen Komplex von sonstigen Aufgaben in den nächsten Tagen unter den zunächst Beteiligten (Minister Schlange, Minister Dietrich, Minister Stegerwald, Minister Schiele, Minister Warmbold, Reichsbank und Rentenbank) verhandelt werde.

Der *Reichskommissar für die Osthilfe* bat, die Entschuldungsfrage nicht weiter zu verzögern. Die Verhandlungen seit der ersten Beratung hätten bereits drei Wochen gekostet. Die Reichsbank sei für die vorgeschlagene Lösung bereit. Eine Verzögerung der Maßnahmen würde eine Verlängerung der Sicherungsverfahren und der ganzen Schwierigkeiten bedeuten. Er erklärte sich wiederholt bereit, an die übrigen Aufgaben baldigst heranzugehen.

Der *Reichswirtschaftsminister* schloß sich dem Wunsch auf Erlaß der Verordnung an. Die Vollstreckungen müßten gehemmt werden. Der Druck, der von den Vollstreckungen auf den Gütermarkt ausgehe, biete Sicherheit dafür, daß die Preise für das Siedlungsland nicht zu hoch würden. Die Siedlung müsse allerdings ganz anders organisiert werden. Abgesehen davon, daß das Land billiger beschafft werden müsse, müsse weniger schematisch gesiedelt werden. Die Siedler seien vielfach auf Boden angesetzt worden, auf dem sie sich nicht halten könnten. – Den § 10 des Entwurfs halte er für überflüssig³⁰.

Der *Reichskanzler* stellte fest, er selbst betrachte als Voraussetzung einer Annahme die Vorlage, daß alle Beteiligten die Garantie gäben, daß während seiner Abwesenheit in Genf³¹ sogleich die

²⁹ Vgl. Dok. Nr. 741 und Dok. Nr. 759, P. 1d.

³⁰ § 10 betraf die Ermächtigung für den ROsthilfekommissar zur Herabsetzung von Beiträgen und Gebühren für landwirtschaftliche Betriebe im Osthilfegebiet (R 43 I/1812, Bl. 88–103, hier Bl. 97).

³¹ Hierzu Dok. Nr. 668, Anm. 2.

Siedlungsfrage in Angriff genommen werde. Er stellte zur Erörterung, ob unter dieser Voraussetzung die Annahme erfolgen könne.

Der *Reichsarbeitsminister* widersprach dem, weil er fürchte, daß für die Siedlung die erforderlichen Mittel nicht aufgebracht werden könnten.

Der *Reichsminister der Finanzen* meinte, die Mittel für die Landbeschaffung würden aufzubringen sein. Schwierigkeiten werde aber die Frage der Besiedlung machen, d. h. der Beschaffung des Inventars usw.

Der *Reichskanzler* meinte, die Lösung dieser Angelegenheit sei ein Teil des Gesamtprogramms. Die Siedlungsfrage müsse in Verbindung mit der ganzen Arbeitslosenfrage gelöst werden.

Der *Reichskommissar für die Osthilfe* erklärte zu dem Wortlaut der Verordnung, daß er mit der Streichung der §§ 2 und 9 des Entwurfs einverstanden sei, dem § 10 dagegen zuzustimmen bitte.

Ministerialrat Mussehl bat im Auftrage der Preußischen Staatsregierung, die Bestimmungen des § 10 in dieser Fassung nicht zu erlassen. Der Wortlaut der Bestimmungen gehe zu weit und würde sich erstrecken auf alle möglichen öffentlich-rechtlichen Anstalten, an die man zunächst offenbar gar nicht denke, z. B. die Gemeindesparkassen, die tierärztlichen Kassen usw. Die Bestimmungen griffen in die Zuständigkeiten der Länder zu weit ein. Er verweise hierzu auf die Erklärungen des Staatssekretärs Dr. Weismann in der Sitzung vom 21. Januar³².

Der *Reichsminister der Justiz* stellte auf Anfrage des Reichsministers der Finanzen fest, daß der Artikel 48 der Reichsverfassung solche Eingriffe in die Zuständigkeit der Länder, und zwar auch in die landwirtschaftlichen Angelegenheiten ermögliche. Die Bestimmungen des § 10 des Entwurfs kämen aber einer Entmündigung der Länder gleich. Er verstehe diesen weitgehenden Eingriff nicht. Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, die Durchführbarkeit des § 10 sei praktisch ausgeschlossen. Eine Konkurrenz der Reichs- und Landesbehörden auf sämtlichen Verwaltungsgebieten sei unmöglich.

Der *Reichskommissar für die Osthilfe* erklärte, schon den Erlaß der Bestimmung des § 10 als heilsam anzusehen. Die Anwendung solle sich in engsten Grenzen halten. Er denke daran, möglichst im Wege von Vereinbarungen Abhilfe zu schaffen. Von der Ausübung der Ermächtigung des Absatz 3 wolle er möglichst absehen³³.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß der preußische Ministerpräsident im Bereich seiner Zuständigkeit zugesagt habe, die im § 10 der Vorlage vorgesehenen Aufgaben selbst durchzuführen. Er empfehle deswegen, den § 10 aus dem Entwurf herauszunehmen und in einem Communiqué zu der Verordnung anzukündigen, daß Ausführungsbestimmungen zu der Notverordnung vom 5. Juni 1931 (Reichsgesetzblatt S. 279, 313) erfolgen würden, um die betreffenden Aufgaben durchzuführen. Bei dieser Ankündigung könne der Wortlaut des § 10 Verwertung finden³⁴.

Das Kabinett nahm den Vorschlag des Reichskanzlers an und stimmte der Vorlage mit der Maßgabe zu, daß die Paragraphen 2, 9 und 10 des Entwurfs gestrichen werden³⁵.

Ministerialdirektor Dr. Zarden machte darauf aufmerksam, daß man bei der Finanzierung der neuen Osthilfemaßnahmen hinsichtlich der Beiträge aus der Industrieumlage damit rechnen müsse, daß 1932 von dem Ertrag der Industrieumlage 80 Millionen dem Reich zukommen müßten³⁶. Der Reichsminister der Finanzen könne zum Ausgleich des Etats auf diesen Betrag unter keinen Umständen verzichten. Wenn für die Osthilfemaßnahmen für 1932 mit 45 Millionen RM aus der Industrieumlage gerechnet werde (nach dem mit der Kabinettsvorlage [...] vorgelegten Finanzierungsplan – Anlage 8 –)³⁷, so bedeute das, daß die Industrieumlage 125 Millionen RM erbringen müsse. Das sei nach

³² Vgl. Dok. Nr. 640, P. 2.

³³ § 10 Absatz 3 enthielt die Ermächtigung für den ROsthilfeKom., nach Anhörung der zuständigen Landesregg., die Gebühren zu senken (R 43 I/1812, Bl. 88–103, hier Bl. 98).

³⁴ Vgl. die WTB-Meldung Nr. 274 vom 6.2.32 in R 43 I/1812, Bl. 131.

³⁵ Vgl. die EntschuldungsNotVo. vom 6.2.32, RGBl. I, S. 59.

³⁶ Vgl. Dok. Nr. 233, Anm. 1 und Dok. Nr. 241.

³⁷ Vgl. die Vorlage des OsthilfeKom. in R 43 I/1812, Bl. 88–103, hier Bl. 102.

der ganzen Wirtschaftslage nicht mit Sicherheit zu erwarten. Wenn ein solcher Ertrag sichergestellt werden solle, müsse der Umlagesatz auf etwa 11% erhöht werden. Das erscheine jedoch ausgeschlossen, weil die Industrieumlage in der jetzigen Höhe schon vielfach als drückend empfunden werde. Außerdem habe der Reichstag schon verschiedentlich den Wunsch vorgebracht, daß die Industrieumlage abgebaut werde. Für die Osthilfe werde man für 1932 also mit einem geringeren Beitrag aus der Industrieumlage rechnen müssen oder aber es müsse eine entsprechende Erhöhung des Umlagesatzes bestimmt werden. Für 1933 beständen diese Schwierigkeiten nicht, weil von 1933 an das ganze Aufkommen der Industrieumlage der Osthilfe zufließe.

Der *Reichskommissar für die Osthilfe* erklärte, durch seinen Finanzierungsplan, in dem 45 Millionen RM aus dem Industrieumlage-Aufkommen vorgesehen seien, solle der Anteil des Reichs von 80 Millionen RM nicht gefährdet werden. Falls das Gesamtaufkommen unter 125 Millionen bleiben werde, werde er für den fehlenden Betrag eine anderweitige Deckung finden.

Zitierhinweis

Nr. 662 Kabinettsitzung vom 5. Februar 1932, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2263–2272 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D662>